



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 959 del 18/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 del 16/06/2026

PROPOSTA N. 1690 del 11/06/2026

OGGETTO: Determina a contrarre. Fondi Delibera CIPE n. 26/2003. Progetto CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY . CUP:C85H22003140002.Affidamento servizio di degustazione e fornitura materiale promozionale per l'evento inaugurale . CIG:BBFE504076

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-con Delibera del Commissario Prefettizio n. 248 del 14.10.2021 è stata approvata la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione, nell'agglomerato industriale di Lamezia Terme di un centro multidimensionale, denominato "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY", orientato a valorizzare l'industria del gusto e del turismo enogastronomico regionale, individuando quale immobile idoneo l'edificio, di superficie complessiva di circa 712 mq, di un edificio di maggiore consistenza denominato "Centro Servizi Polifunzionale", ubicato nell'area ex Sir di Lamezia Terme, di proprietà dell'ente per la restante parte;

-con la D.G.R. n. 172 del 30.04.2022 "Approvazione proposta di programmazione ai sensi della Delibera CIPE 26/2003", sono state approvate le proposte progettuali pervenute a seguito di manifestazione d'interesse, ritenute conformi e meritevoli, fino alla concorrenza della somma a disposizione, inserite nella proposta di programmazione ai sensi della Delibera CIPE 26/2003;

-con delibera della Giunta Regionale n. 292 del 30 Giugno 2022 sono stati istruiti ed ammessi al finanziamento 12 progetti per una somma complessiva pari ad € 12.576.600,00 e che tra questi è stato approvato al n. 08 denominato "Calabria Food & Tourism Academy" che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per un costo complessivo dell'intervento € 1.459.000,00 con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003 € 12.576.600,00.

-con atto in data 17.02.2023 è stata stipulata adeguata Convenzione tra le parti: REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA' e COMUNE DI LAMEZIA TERME;

Dato atto che:

-l'intervento in oggetto, distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300002, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;

-il Cup dell'intervento è il seguente: C85H22003140002;

Vista la determina dirigenziale RS n. 106 del 07/05/2024 adottata dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, con la quale

si stabiliva di affidare i servizi tecnici di redazione del Progetto Esecutivo, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, della Direzione Lavori e dell'ammissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori inerenti il progetto Calabria Food & Tourism Academy all'Arch. Salvatore Bruno Aloisio VIA D. PORCHIO,8 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) P.IVA 00830130795, iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro al n. 792; CIG: 9997646E76;

Preso atto che il progettista ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo in data 02.08.2024 ed acquisito al protocollo, in pari data, al n. 61346;

Richiamate:

-la determina dirigenziale RS n. 236 del 05/09/2024 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo di che trattasi;

-la determina dirigenziale RS n. 317 del 07/11/2024 R.G. n. 1527 del 07/11/2024 adottata dal Dirigente del Settore competente con la quale è stato disposto:

-di indire la procedura aperta ai sensi dell'art 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento denominato Calabria Food & Tourism Academy CUP: C85H22003140002 - Lotto 1, che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme con il termine pari a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

-di approvare il quadro economico aggiornato dell' intervento in oggetto per un importo complessivo di 1.459.000,00;

-la determinazione SUA n. R.G. 4104/2024 del 06/12/2024, RS n. 263 del 04/12/2024, trasmessa a mezzo prot. n. 095435 del 06/12/2024 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata, nella seduta di gara di cui al verbale del 02/12/2024, in favore dell'O.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA 03374820797 in avvalimento con l'O.E. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di €472.069,17 oltre Iva di cui € 441.500,90 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 31,911% ed € 30.568,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'OE ha indicato €173.849,79 per costo della manodopera e € 5.000,00 per oneri aziendali interni.

-la propria determinazione dirigenziale RS 383 del 16/12/2024, Rg 1839 del 20/12/2024 con la quale:

1. è stata approvata, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto al concorrente trattasi a favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792;

2. è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 542.477,26 Iva inclusa di cui:

a) in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di €472.069,17 oltre Iva al 10% pari ad euro 47.206,92 e così complessivamente la somma pari ad euro 519.276,09 sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

b) in favore della Centrale Unica di Committenza della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria l'importo complessivo di euro: 2107,46 di cui: a) competenze gara pari ad euro 1.697,46 sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità; b) la somma di € 410,00 Iva esente per contributo Anac ai sensi della delibera 621/2022, Anac sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

c) incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 21.093,71 IVA esente sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

3. è stato approvato il quadro economico aggiornato dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.459.000,00:

-la determinazione SUA n. R.G. 1/2025 del 07/01/2025, RS n. 1 del 07/01/2025, trasmessa a mezzo prot. n. 0001549 in data 09/01/2025 con la quale è stato disposta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell'art. 17 del Codice, l'aggiudicazione efficace in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792;

-la determinazione dirigenziale RS n. 8 del 10/01/2025 con la quale è stato disposto: 1) di approvare la proposta di aggiudicazione efficace della gara in oggetto al concorrente: Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) P.IVA: 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 472.069,17 oltre Iva di cui euro 441.500,90 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 31,911% ed euro 30.568,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'o.e. ha indicato la somma di euro 173.849,79 per costo della manodopera ed euro 5.000,00 per oneri aziendali; 2) di aggiudicare in conseguenza di quanto sopra, l'appalto di cui in oggetto a favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) P.IVA: 03077200792 nei termini di cui al punto precedente; 3) di liquidare in favore alla Centrale CUC - Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara espletata relativamente all'intervento CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'EFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LE IMPRESE SITO NELL'AREA PRODUTTIVA PAPA BENEDETTO XVI DI LAMEZIA TERME, CUP: C85H22003140002 CIG: B43A3A975A l'importo complessivo di euro: 2.107,46 da imputare sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024;

Considerato che con verbale del 09/01/2025, la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

Atteso che in data 28/02/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna, Rep. 6720 del 10/07/2024;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.266 del 06/10/2025 con la quale è stato sancito:

-di approvare la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY"-CUP: C85H22003140002, redatta dall'arch. Bruno Salvatore Aloisio, con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003;

-di dare atto che le variazioni non hanno portato all'incremento del quadro economico di perizia, chiudendo sempre ad euro 1.459.000,00 e vengono fatte gravare sul capitolo dedicato n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) bilancio 2025-27, esercizio 2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n.392 del 23/10/2025 con la quale sono state impegnate le somme aggiuntive necessarie pari ad euro 204.100,15 (IVA inclusa);

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale Rs n. 106 del 16/03 con la quale si dispone:

-di dare atto che le opere relativamente all'intervento CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY -LAVORI PER IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'EFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LE IMPRESE SITO NELL'AREA PRODUTTIVA PAPA BENEDETTO XVI DI LAMEZIA TERME, CUP: C85H22003140002, con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003, risultano ultimate al 03/02/2026 giusto Certificato di ultimazione lavori prot. n. 0013996 del 13/02/2026 conservato agli atti;

-di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E) relativi ai lavori in oggetto dando atto che il C.R.E. assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua data di emissione;
-di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026;

Viste

-l'autorizzazione rilasciata dal DIPARTIMENTO TURISMO E CULTURA REGIONE CALABRIA, giusto prot. 0038671 del 07/05/2026, con la quale si autorizza e concede l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso di gara ai fini di organizzare un evento inaugurale dell'immobile riqualificato e realizzare una targa identificativa del progetto;

-l'autorizzazione rilasciata dal DIPARTIMENTO TURISMO E CULTURA REGIONE CALABRIA, giusto prot. 0044717 del 28/05/2026, che concede una proroga per l'ultimazione del progetto e il deposito della rendicontazione finale alla data del 10/07/2026;

Rilevata la necessità di organizzare un evento inaugurale dell'immobile riqualificato e procedere pertanto all'affidamento del servizio/fornitura ed in particolare:

I. AFFIDAMENTO SERVIZI:

1. Attività di dimostrazione e degustazione continua dei prodotti
2. Attività dimostrativa con l'intento di promuovere le diverse tipologie di attività formative.
3. Degustazione di vino

II. AFFIDAMENTO FORNITURE:

1. Grafica e materiale di comunicazione: 10 locandine 40x60; 4 roll up; 150 cartoline a colori misura 10x20;
2. Fornitura e posa targa realizzata interamente in plexiglass colato trasparente in formato 40x30cm. Personalizzata tramite stampa UV diretta a colori. Inclusi kit di distanziali per il fissaggio a parete.
3. Gadget: 150 grembiuli personalizzati e 150 sacca/zaino con tasca personalizzata sul davanti;

Atteso:

-CHE, dato l'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023.

-CHE, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto.

-CHE l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-CHE l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui

all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-CHE ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

-CHE l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

-il fine che il contratto intende perseguire;

-l'oggetto del contratto;

-l'importo dell'affidamento;

-la modalità di stipula del contratto;

-la modalità di scelta del contraente;

-CHE l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto il provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, con il quale l'Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici.

Considerate:

-l'istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. Del 2016 e del 2018;

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA P.Iva 02031770791. CF 97004880791 con sede in Via Lucrezia della Valle n. 56 – 88100 Catanzaro (CZ) che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio *de quo* alle condizioni di cui sopra e per la somma complessiva pari ad euro 5.000,00 (di cui imponibile euro 4.098,36 oltre Iva 22% pari ad euro 901,64);

Ritenuto, dunque, possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico: CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA P.Iva 02031770791, CF 97004880791 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto, come da preventivo del 10/06/2026 (agli atti) alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Acquisito il DURC on line, prot. INPS n.51053949, sc. 06/10/2026, conservato agli atti d'ufficio, dal quale si evince la posizione "regolare" della azienda in oggetto, nei confronti degli enti di previdenza sociale;

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG che per la fornitura in oggetto risulta essere il seguente: BBFE504076;

Considerato:

-il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

-il rispetto del principio di rotazione di cui al D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover imputare la somma complessiva di euro 5.000,00 (di cui imponibile euro 4.098,36 oltre Iva 22% pari ad euro 901,64) sul capitolo dedicato n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

Dato atto che il contributo ANAC non è dovuto;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 –approvazione";

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n 78 del 07.11.2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio Consolidato esercizio 2024";

-la delibera di giunta comunale n. 65 del 27/02/2026 "approvazione dello schema di DUP";

-la delibera di giunta comunale n. 66 del 27/02/2026 "approvazione schema di bilancio 2026/2028;

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Data indicativa emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
20/06/2026	20/07/2026	5.000,00 Iva inclusa

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico: CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA con sede in Via Lucrezia della Valle n. 56 – 88100 Catanzaro (CZ), P.Iva 02031770791, CF 97004880791 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 il servizio di cui in premessa CUP: C85H22003140002, CIG: BBFE504076;

di imputare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 la somma complessiva di euro 5.000,00 (di cui imponibile euro 4.098,36 oltre Iva 22% pari ad euro 901,64) sul capitolo dedicato n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità e di cui alla determinazione dirigenziale RS n. 106 del 07/05/2024;

di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

-il fine/oggetto che il contratto intende perseguire, nella fattispecie l'organizzazione dell'evento inaugurale dell'Immobile oggetto dell'intervento e la realizzazione e posa della targa identificativa;

-l'importo dell'affidamento è pari ad euro 5.000,00 Iva inclusa con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003;

-la modalità di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

-l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

- il termine per la conclusione del servizio: 18/06/2026;

- la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;

-i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del D.lgs n. 36/2023;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

-nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

di specificare :

-CHE è stato acquisito il CIG: BBFE504076 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di disporre che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare fattura sul codice univoco 7A6C71 vengano predisposti appositi atti di liquidazione per come meglio stabilito nel disciplinare di incarico;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il RUP è l'ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1690 del 11/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 17/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 237 del 16/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.